

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7251/2543

นาย ชาญชัย เรืองวิวัฒนพันธุ์
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 149, มาตรา 354, มาตรา 355, มาตรา 356, มาตรา 357, มาตรา 366

การที่โจทก์ยื่นใบสมัครเข้าโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดโดยมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่จำเลยกำหนด โจทก์ย่อมไม่มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ตามโครงการดังกล่าว แต่จำเลยยอมรับใบสมัครของโจทก์ไว้แล้วพิจารณาอนุมัติให้โจทก์ลาออก โดยให้โจทก์ได้รับเฉพาะเงินประกันบำเหน็จและเงินเพิ่มพิเศษเท่านั้นส่วนเงินบำเหน็จพิเศษไม่อนุมัติให้ จ่าย ตามที่โจทก์ขอ และเมื่อโจทก์ขอให้จำเลยพิจารณาคำขอของโจทก์อีกครั้งจำเลยยังคงยืนยันไม่จ่ายเงินส่วนนี้ซึ่งโจทก์ก็มีได้แสดงเจตนาว่าจะไม่ลาออกแต่กลับรับเงินส่วนที่จำเลยอนุมัติให้จ่ายไปเรียบร้อยแล้วโดยมิได้โต้แย้งสงวนสิทธิใด ๆ ไว้ ถือว่าโจทก์ยังคงตกลงลาออกตามเจตนาเดิมที่แสดงไว้ในใบสมัครและสนองรับข้อเสนอดังกล่าวของจำเลย โดย ไม่ ขอรับเงินบำเหน็จพิเศษตามที่ระบุไว้ในใบสมัครอีกต่อไป การที่ จำเลยรับใบสมัครที่มีคำขอให้จ่ายเงินบำเหน็จพิเศษแก่โจทก์ เช่นเดียวกับผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นการรับไว้พิจารณาเท่านั้น หาใช่จำเลยยอมรับข้อเสนอของโจทก์และตกลงจ่ายเงินตามที่โจทก์ขอแล้วไม่

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2531 จำเลยจ้างโจทก์เข้าทำงานเป็น ลูกจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ 37,984 บาท กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันที่ 25 ของเดือนต่อมาจำเลยมีโครงการเกษียณอายุก่อน กำหนดโดยมีเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับตามเอกสารท้ายฟ้องวันที่ 30 มิถุนายน 2541 โจทก์ยื่นใบสมัครตามโครงการดังกล่าวโดยมีอายุงานไม่ครบตาม เงื่อนไขที่กำหนดไว้ โจทก์จึงระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับในใบ สมัครว่าขอให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดทุกประการแม้อายุงานในธนาคารยังไม่ ครบ 15 ปี จำเลยแจ้งโจทก์ให้ทราบด้วยวาจาว่าจำเลยอนุมัติแล้วสิทธิประโยชน์ที่จะ ได้รับตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร โจทก์จึงมีสิทธิได้รับผลประโยชน์ตามเงื่อนไขของ จำเลยกล่าวคือ โจทก์มีอายุงาน 10 ปี 1.5 เดือน มีสิทธิได้รับเงินประกันบำเหน็จเงิน เพิ่มพิเศษ เงินบำเหน็จพิเศษ โจทก์ได้รับเงินประกันบำเหน็จและเงินเพิ่มพิเศษแล้ว แต่จำเลยไม่ยอมจ่ายเงินบำเหน็จพิเศษตามเงื่อนไขเป็นเงิน 189,920 บาท โจทก์ ทวงถามแล้ว แต่จำเลยเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยจ่ายเงินบำเหน็จพิเศษตาม โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดจำนวน 189,920 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อย ละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2531 ค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ 38,510 บาท เมื่อปี 2541 จำเลยจัดให้มีโครงการ เกษียณอายุก่อนกำหนด ตามเอกสารหมายจ.1 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 โจทก์ ยื่นใบสมัครเข้าโครงการดังกล่าวตามเอกสารหมาย จ.2 แต่เนื่องจากโจทก์มีอายุงาน ยังไม่ครบ 15 ปีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงได้ทำคำเสนอขอให้ได้รับสิทธิประโยชน์ ตามที่จำเลยกำหนดไว้สำหรับพนักงานที่มีอายุงานครบ 15 ปีขึ้นไปจำเลยอนุมัติให้ โจทก์ลาออกตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2541 โดยแจ้งให้โจทก์ทราบว่าจ่ายเฉพาะเงิน

ประกันบำเหน็จและเงินเพิ่มพิเศษ แต่ไม่จ่ายเงินบำเหน็จพิเศษเท่ากับจำเลยบอกปิด
คำเสนอของโจทก์และเป็นการทำคำเสนอขึ้นใหม่ด้วยในตัวโจทก์มิได้โต้แย้งสงวน
สิทธิที่จะไม่ลาออกหากไม่ได้รับเงินบำเหน็จพิเศษ และได้รับเงินที่จำเลยพิจารณาจ่าย
ให้ตามเอกสารหมายเลข 4 ไปแล้ว ถือได้ว่าโจทก์แสดงเจตนาสนองรับคำเสนอใหม่
ของจำเลยยอมรับเงินตามที่จำเลยเสนอเป็นการตอบแทนในการเลิกจ้าง โจทก์จึง
ไม่มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จพิเศษ พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า ที่โจทก์อุทธรณ์ว่า กรณีที่โจทก์รับเงิน
ประกันบำเหน็จและเงินเพิ่มพิเศษจากจำเลย มิใช่การแสดงเจตนารับคำเสนอใหม่
ของจำเลย จำเลยจึงต้องจ่ายเงินบำเหน็จพิเศษที่เกิดขึ้นตามสัญญาต่างตอบแทน
ตั้งแต่ต้นให้แก่โจทก์นั้น เห็นว่า การที่โจทก์ยื่นใบสมัครเข้าโครงการเกษียณอายุก่อน
กำหนดโดยไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่จำเลยกำหนด โจทก์ยอมไม่มีสิทธิยื่นใบ
สมัครและไม่มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ตามโครงการดังกล่าว แต่จำเลยยังยอมรับใบ
สมัครของโจทก์ไว้แล้วพิจารณาอนุมัติให้โจทก์ลาออก โดยให้โจทก์ได้รับเฉพาะเงิน
ประกันบำเหน็จและเงินเพิ่มพิเศษเท่านั้น ส่วนเงินบำเหน็จพิเศษไม่อนุมัติให้จ่ายตาม
ที่โจทก์ขอ และเมื่อโจทก์ขอให้จำเลยพิจารณาคำขอของโจทก์อีกครั้งจำเลยยังคง
ยืนยันไม่จ่ายเงินส่วนนี้ซึ่งโจทก์ก็มิได้แสดงเจตนาว่าจะไม่ลาออก แต่กลับรับเงินส่วน
ที่จำเลยอนุมัติให้จ่ายไปเรียบร้อยแล้ว โดยมีโต้แย้งสงวนสิทธิใด ๆ ไว้ถือว่าโจทก์
ยังคงตกลงลาออกตามเจตนาเดิมที่แสดงไว้ในใบสมัครเอกสารหมายเลข 2 และสนอง
รับข้อเสนอดังกล่าวของจำเลย โดยไม่ขอรับเงินบำเหน็จพิเศษตามที่ระบุขอไว้ในใบ
สมัครอีกต่อไป ส่วนที่จำเลยรับใบสมัครเอกสารหมายเลข 2 ที่มีคำขอให้จ่ายเงิน
บำเหน็จพิเศษแก่โจทก์เช่นเดียวกับผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนนั้นเป็นเพียงการรับใบ

สมัครของโจทก์ไว้ และจะพิจารณาคำขอของโจทก์ในโอกาสต่อไปเท่านั้น หาก
จำเลยยอมรับข้อเสนอของโจทก์และตกลงจ่ายเงินตามที่โจทก์ขอแล้วไม่

พิพากษายืน

(มงคล คุปต์กาญจนากุล-กมล เพียรพิทักษ์-พูนศักดิ์ จงกลนี้)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>